

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목	기록물(문서) 정보공개 분류 처리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△원
조 치 기 관	△△△△△△원
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△부에서는 공공기관의 투명하고 책임 있는 행정 구현과 공공기록물의 안전한 보존 및 효율적 활용을 위하여 공공기록물 관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 「공공기록물 관리에 관한 법률」을 제정하여 운영중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「사무관리규칙」[별지 제1호서식] 및 [별지 제3호서식] 처리요령에 따르면 문서의 기안 및 시행문의 작성시 문서의 공개구분은 공개·부분공개·비공개로 구분하여 표시하고 부분공개·비공개인 경우에는 「공공기록물관리에 관한법률시행규칙」에 의한 공개여부 구분번호를 선택하여 ()안에 표시한다.

또한, 「공공기록물관리에관한법률시행규칙」 제18조(기록물 공개여부 구분 표시)에 따르면 기록물의 공개여부 구분표시는 “공개, 부분공개, 비공개” 중

하나를 선택하여야 표시하여야 하며, 부분공개 또는 비공개인 경우에는 해당 정보를 “부분공개()” 또는 “비공개()”로 표시하고, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항 각 호의 번호중 해당 번호를 괄호 안에 표시하여 함께 관리하여야 한다.

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항 제3호에서 제8호에 따르면 공공기관이 보유·관리하는 정보는 공개 대상이 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다.

1. 다른 법률 또는 법률에서 위임한 명령에 따라 비밀이나 비공개 사항으로 규정된 정보
2. 국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보
3. 공개될 경우 국민의 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보
4. 진행 중인 재판에 관련된 정보와 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행, 교정(矯正), 보안처분에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보
5. 감사·감독·검사·시험·규제·입찰계약·기술개발·△△관리에 관한 사항이나 의사결정 과정 또는 내부검토 과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구·개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보
6. 해당 정보에 포함되어 있는 성명·주민등록번호 등 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 사항은 제외한다.
 - 가. 법령에서 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 정보
 - 나. 공공기관이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해하지 아니하는 정보
 - 다. 공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익이나 개인의 권리 구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보
 - 라. 직무를 수행한 △△원의 성명·직위
 - 마. 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로서 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명·직업
7. 법인·단체 또는 개인(이하 “법인등”이라 한다)의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 정보는 제외한다.

가. 사업활동에 의하여 발생하는 위해(危害)로부터 사람의 생명·신체 또는 건강을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

나. 위법·부당한 사업활동으로부터 국민의 재산 또는 생활을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

8. 공개될 경우 부동산 투기, 매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△△△△△원은 「공공기록물관리에 관한 법률시행규칙」, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 성명·주민등록번호 등 개인정보가 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보는 비공개 또는 부분공개로 설정하여야 함에도,

아래 [표 1]과 같이 2022. 10. 8. 부터 감사일 현재(2025. 5. 23.)까지 법인인감증명서 및 위임장 발급 요청에 따른 개인 주민등록번호 등이 포함된 생산문서(10건)를 공개 처리하는 등 기록물 정보공개 분류 처리를 소홀히 한 사실이 있다.

[표 1] △△△△△△원 부분공개·비공개 대상문서 공개 설정 현황

연번	문서번호	건명	등록일자	기안자	공개여부
1	△△△△△△원-70	법인인감증명서 등 제반서류 발급 요청	2023. 1. 5.	△△△	공개
2	△△△△△△원-840	법인인감증명서 등 제반서류 발급 요청	2023. 5. 2.	△△△	공개
3	△△△△△△원-171	법인인감증명서 등 제반서류 발급 요청	2024. 1. 10.	△△△	공개
4	△△△△△△원-181	법인인감증명서 등 제반서류 발급 요청	2024. 1. 23.	△△△	공개
5	△△△△△△원-253	법인인감증명서 등 제반서류 발급 요청	2024. 2. 1.	△△△	공개
6	△△△△△△원-360	법인인감증명서 등 제반서류 발급 요청	2024. 3. 25.	△△△	공개
7	△△△△△△원-868	법인인감증명서 등 제반서류 발급 요청	2024. 4. 25.	△△△	공개
8	△△△△△△원-161	법인인감증명서 등 제반서류 발급 요청	2025. 1. 14.	△△△	공개
9	△△△△△△원-394	법인인감증명서 등 제반서류 발급 요청	2025. 2. 10.	△△△	공개
10	△△△△△△원-600	법인인감증명서 등 제반서류 발급 요청	2025. 2. 25.	△△△	공개

※ 자료: 전자문서시스템(포커스) 생산문서 재구성

관련부서 의견

△△△△△△원에서는 종합감사 결과를 수용하며, 기록물(문서) 관련 정보공개 분류 처리를 명확히 확인하여 설정하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△원장)은 「공공기록물관리예관한법률시행규칙」, 「공공기관의 정보공개예 관한 법률」 예 따라 성명·주민등록번호 등 개인정보가 포함된 기록물(문서) 중 구분이 공개로 되어있는 기록물(문서) 대하여 구분을 비공개 또는 부분공개로 설정하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△원장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)